



## STRAFMASSEMPFEHLUNGEN vom 23.11.2023

### Inhaltsverzeichnis

[\(interaktives Inhaltsverzeichnis mit direkten Links zur jeweiligen Seite\)](#)

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Allgemeine Vorbemerkungen.....                                                      | 2  |
| 2. Strassenverkehrsgesetz .....                                                        | 3  |
| 2.1. Grobe Verletzung der Verkehrsregeln (SVG).....                                    | 3  |
| 2.1.1. Geschwindigkeitsüberschreitung .....                                            | 3  |
| 2.1.2. Abstand, Rechtsüberholen, Rotlichtmissachtung .....                             | 4  |
| 2.2. Fahren in fahruntüchtigem Zustand / Alkohol (SVG) .....                           | 5  |
| 2.3. Fahren in fahruntüchtigem Zustand / Drogen (SVG).....                             | 6  |
| 2.4. Fahren trotz Führerausweisentzug (SVG).....                                       | 6  |
| 2.5. Missbrauch Ausweise und Schilder, Fahren ohne Haftpflichtversicherung (SVG) ..... | 6  |
| 3. Betäubungsmittelgesetz .....                                                        | 7  |
| 3.1. Vorbemerkungen zum BetmG.....                                                     | 7  |
| 3.2. Vergehen gegen das Bundesgesetz über die Betäubungsmittel .....                   | 7  |
| 4. Ausländer- und Integrationsgesetz.....                                              | 8  |
| 4.1. Vergehen gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG) .....                  | 8  |
| 5. Strafgesetzbuch .....                                                               | 9  |
| 5.1. Diebstahl (StGB 139) .....                                                        | 9  |
| 5.2. Pornografie .....                                                                 | 10 |
| 6. Vergehen gegen das Waffengesetz (WG).....                                           | 11 |
| 7. Vergehen gegen das Tierschutzgesetz.....                                            | 11 |
| 8. Vergehen gegen das Gewässer- und Umweltschutzgesetz (GSchG und USG).....            | 11 |

## 1. Allgemeine Vorbemerkungen

Die Strafmassempfehlungen sollen im Bereich der sog. Klein- und Massenkriminalität zu einer nachhaltigen Bekämpfung dieser Deliktsphänomene führen und vor allem eine möglichst rechtsgleiche Behandlung aller Straftäter gewährleisten. Die Strafmassempfehlungen sollen einige allgemeine Grundsätze als Einstiegshilfe bei der Strafzumessung enthalten, von denen aufgrund konkreter Umstände durchaus abgewichen werden kann und muss. Sie können aber im Sinne einer Empfehlung den Staatsanwälten bei der Überprüfung der Strafbefehle und erstinstanzlichen Urteile im Hinblick auf eine Einsprache bzw. Berufung hilfreich sein.

### Strafzumessungskriterien:

- objektive Tatschwere/tatbezogene Kriterien (Tatvorgehen, Tatfolgen)
- subjektives Verschulden (Motiv, Eventualvorsatz, Zeitpunkt des Tatentschlusses, Tatplanung, Schuldfähigkeit, Versuch)
- Täterbezogene Kriterien, strafferhöhend/strafmindernd (Persönliche Verhältnisse, Werdegang, Leumund, Geständnis, Strafempfindlichkeit, Vorstrafen, Nachtatverhalten)

Die Strafmassempfehlungen gelten bei vorsätzlicher Tatbegehung und für von Beginn weg geständige Ersttäter

### Verbindungsbusse:

Bei Aussprechen einer bedingten Geldstrafe soll diese Sanktion in Anwendung von Art. 42 Abs. 4 StGB mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Es wird empfohlen, auf die gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB an sich ebenfalls mögliche Verbindung einer bedingten Geldstrafe mit einer unbedingten Geldstrafe zu verzichten. Gemäss Bundesgericht muss die Verbindungsbusse nach Art. 42 Abs. 4 StGB im Verhältnis zur gesamthaft auszusprechenden Strafe von untergeordneter Bedeutung sein und darf grundsätzlich höchstens 20% der gesamthaft auszufällenden Strafe betragen (auszufällende Strafe 4/5, Verbindungsbusse 1/5). Bei tieferen Strafen sind Abweichungen möglich, um sicherzustellen, dass der Verbindungsstrafe nicht nur symbolische Bedeutung zukommt (BGE 135 IV 188). In Anlehnung an die Grenze der Ordnungsbussen ist deshalb eine Verbindungsbusse von mindestens Fr. 300.-- auszusprechen.

### Umwandlungssatz:

Bei der Festsetzung der Ersatzfreiheitsstrafe bei Bussen entspricht der Umwandlungssatz der Höhe des Tagessatzes für die Geldstrafe, sofern ein Tagessatz von Fr. 100.- oder mehr festgelegt worden ist. In allen anderen Fällen ist von einem Umwandlungssatz von Fr. 100.-- pro Tag auszugehen, wobei angebrochene Beträge immer aufgerundet werden (also z.B. Fr. 140.- = 2 Tage Ersatzfreiheitsstrafe).

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                      |                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 2. Strassenverkehrsgesetz                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                      |                   |
| 2.1. Grobe Verletzung der Verkehrsregeln (SVG) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                      |                   |
| 2.1.1. Geschwindigkeitsüberschreitung          | Überschreiten allgemeiner, fahrzeugbedingter oder signalisierter Höchstgeschwindigkeit nach Abzug der technisch bedingten Sicherheitsmarge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |                      |                   |
|                                                | einfache Verletzung von Verkehrsregeln (Geschwindigkeitsüberschreitung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | wird je nach Höhe der Geschwindigkeitsüberschreitung im Ordnungsbussenverfahren geahndet oder mit Busse (Übertretung) bestraft |                      |                   |
|                                                | grobe Verletzung von Verkehrsregeln (Geschwindigkeitsüberschreitung) und Raserdelikte<br>(* nur bei vorsätzlicher Tatbegehung; vgl. Art. 90 Abs. 3 und 4 SVG)<br><br>(** Die Grenzwerte zu einem Raserdelikt [Art. 90 Abs. 4 SVG] sind nicht nach Zonen [Tempo-30, innerorts, ausserorts, Autobahn] abgestuft, sondern nach der Höhe der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Wenn eine tiefere als die allgemeine Höchstgeschwindigkeit signalisiert ist, kann in speziell gelagerten Konstellationen (z.B. Baustellenbereich) deshalb der Rasertatbestand bereits unterhalb der mit Stern (**) markierten Werten erfüllt sein.<br>Zum Ersttäterprivileg gemäss Art. 90 Abs. 3 <sup>ter</sup> SVG vgl. <a href="#">Empfehlungen SSK Umsetzung Ersttäterprivileg</a> | Zone                                                                                                                           | Km/h                 |                   |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempo 30<br>in echten Wohnzonen                                                                                                | 25-29                | 15 Tagessätze GS  |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                | 30-34                | 60 Tagessätze GS  |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                | 35-39                | 160 Tagessätze GS |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                | ab 40: Raserdelikt** | 1 Jahr FS*        |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Innerorts                                                                                                                      | 25-29                | 10 Tagessätze GS  |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                | 30-34                | 25 Tagessätze GS  |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                | 35-39                | 60 Tagessätze GS  |
| 40-44                                          | 120 Tagessätze GS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                      |                   |
| 45-49                                          | 7 Monate FS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |                      |                   |
|                                                | ab 50: Raserdelikt**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 Jahr FS*                                                                                                                     |                      |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                    |                   |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Die Strafmassempfehlungen gehen davon aus, dass bei Geschwindigkeitsüberschreitungen im oberen Bereich in der Regel Vorsatz vorliegt. Fahrlässigkeit ist aber möglich bei einem nachvollziehbaren Irrtum über die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Das kann beispielsweise der Fall sein, wenn eine tiefere als die allgemeine Höchstgeschwindigkeit signalisiert ist und diese nicht dem Erscheinungsbild der Strasse entspricht. In diesen Fällen sind die empfohlenen Strafen angemessen zu reduzieren. | Ausserorts                                                                                                 | 30-34                                              | 10 Tagessätze GS  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 35-39                                              | 20 Tagessätze GS  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 40-44                                              | 50 Tagessätze GS  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 45-49                                              | 100 Tagessätze GS |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 50-54                                              | 160 Tagessätze GS |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 55-59                                              | 8 Monate FS       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | ab 60: Raserdelikt**                               | 1 Jahr FS*        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autobahn                                                                                                   | 35-39                                              | 10 Tagessätze GS  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 40-44                                              | 15 Tagessätze GS  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 45-49                                              | 30 Tagessätze GS  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 50-54                                              | 50 Tagessätze GS  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 55-59                                              | 80 Tagessätze GS  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 60-64                                              | 120 Tagessätze GS |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 65-69                                              | 160 Tagessätze GS |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 70-74                                              | 7 Monate FS       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 75-79                                              | 9 Monate FS       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ab 80: Raserdelikt**                                                                                       | 1 Jahr FS*                                         |                   |                  |
| 2.1.2. Abstand, Rechtsüberholen, Rotlichtmissachtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zu knapper Abstand                                                                                         | 11 bis 15 % Tachoabstand                           | 10 Tagessätze GS  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 6 bis 10 % Tachoabstand                            | 20 Tagessätze GS  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 5 % Tachoabstand (z.B. 6 Meter bei Tempo 120 km/h) | 45 Tagessätze GS  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rechtsüberholen auf der Autobahn (ohne erschwerende Umstände, insb. ohne grosse Geschwindigkeitsdifferenz) |                                                    |                   | 20 Tagessätze GS |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rotlichtmissachtung                                                                                        |                                                    |                   | 10 Tagessätze GS |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>2.2. Fahren in fahruntfähigem Zustand / Alkohol (SVG)</b> | Zu berücksichtigen sind: Vorleben, automobilistischer Leumund, Vorstrafen, Entschluss zum Fahren, Fahrstrecke, Zeit, Fahrweise, Alkoholkonzentration usw.<br>Die Ansätze beziehen sich auf einen „Norm-Sachverhalt“, der wie folgt umschrieben werden kann:<br>Gutbeleumundete Person besucht mit dem Auto eine Wirtschaft und fährt nach Wirtschaftsschluss über eine Strecke von vier bis acht km nach Hause. |                                                 |                                                       |
|                                                              | <b>Ersttäter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Blutalkoholkonzentration g/kg (Promille)</b> | <b>Atemalkoholkonzentration mg/l</b>                  |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | Zusatzbusse vgl. Ausführungen Seite 2                 |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | mit Busse zu bestrafende Übertretung (Statthalteramt) |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ab 0,5 ‰                                        | ab 0.25                                               |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ab 0,6 ‰                                        | ab 0.3                                                |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ab 0,7 ‰                                        | ab 0.35                                               |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ab 0.8 ‰                                        | ab 0.4                                                |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ab 1.0 ‰                                        | ab 0.5                                                |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ab 1.2 ‰                                        | ab 0.6                                                |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ab 1.4 ‰                                        | ab 0.7                                                |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ab 1.6 ‰                                        | ab 0.8                                                |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ab 1.8 ‰                                        | ab 0.9                                                |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ab 2.0 ‰                                        | ab 1.0                                                |
|                                                              | <b>Wiederholungstäter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ab 0.8 ‰                                        | ab 0.4                                                |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ab 1.2 ‰                                        | ab 0.6                                                |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ab 1.5 ‰                                        | ab 0.75                                               |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ab 2.0 ‰                                        | ab 1.0                                                |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>2.3. Fahren in fahruntfähigem Zustand / Drogen (SVG)</b>                             | Ein <u>leichter Fall</u> liegt vor, wenn nur ein Betäubungsmittel nachgewiesen wird, die Überschreitung des Grenzwertes dabei gering ist und polizeilich oder ärztlich keine Auffälligkeiten die Fahrfähigkeit betreffend festgestellt wurden.                                                     |                                                        |                     |
|                                                                                         | Ein <u>schwerer Fall</u> liegt vor, wenn mehrere Betäubungsmittel nachgewiesen werden, oder wenn eine deutliche Grenzwertüberschreitung nur schon bei einer einzigen Substanz vorliegt, oder wenn besondere ärztliche oder polizeiliche Feststellungen bezüglich der Fahrfähigkeit gemacht wurden. |                                                        |                     |
|                                                                                         | Zur Sanktion nach SVG tritt jeweils die Sanktion nach BetmG hinzu.                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                     |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Beeinträchtigung der Fahrfähigkeit durch Drogen</b> |                     |
|                                                                                         | <b>Ersttäter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | leicht                                                 | ab 20 Tagessätze GS |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | schwer                                                 | ab 60 Tagessätze GS |
| <b>2.4. Fahren trotz Führerausweisentzug (SVG)</b>                                      | <b>Wiederholungstäter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | leicht                                                 | ab 30 Tagessätze GS |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | schwer                                                 | ab 90 Tagessätze GS |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Fahrzeugkategorie</b>                               |                     |
|                                                                                         | <b>Ersttäter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Motorrad                                               | 10 Tagessätze GS    |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PW                                                     | 15 Tagessätze GS    |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LW oder Car ohne Passagiere                            | 30 Tagessätze GS    |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Car mit Passagieren                                    | 60 Tagessätze GS    |
|                                                                                         | <b>Wiederholungstäter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | Motorrad                                               | ab 30 Tagessätze GS |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PW                                                     | ab 45 Tagessätze GS |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LW oder Car ohne Passagiere                            | ab 90 Tagessätze GS |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Car mit Passagieren                                    | 180 Tagessätze GS   |
| <b>2.5. Missbrauch Ausweise und Schilder, Fahren ohne Haftpflichtversicherung (SVG)</b> | Nichtabgabe Kontrollschilder und Fahrzeugausweis trotz Entzugsverfügung (bei noch bestehender Haftpflichtversicherung)                                                                                                                                                                             |                                                        | 10 Tagessätze GS    |
|                                                                                         | Nichtabgabe Kontrollschilder und Fahrzeugausweis trotz Entzugsverfügung und ohne Versicherungsdeckung (einzelne Fahrt)                                                                                                                                                                             |                                                        | 30 Tagessätze GS    |
|                                                                                         | Montieren und Verwenden Kontrollschilder an nicht dafür bestimmten Fahrzeug                                                                                                                                                                                                                        |                                                        | 60 Tagessätze GS    |

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3. Betäubungsmittelgesetz</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |
| <b>3.1. Vorbemerkungen zum BetmG</b>                                                          | Die nachgenannten Mengen sind bei <u>rein suchtbedingtem Besitz und Handel</u> zu relativieren und bedürfen einer entsprechenden Strafreduktion;<br>Für <u>Handel mit grösseren Mengen</u> vgl. Strafmassempfehlungen von Thomas Hansjakob, ZStr Band 115, 3/97, S. 233 ff. |                   |                   |
| <b>3.2. Vergehen gegen das Bundesgesetz über die Betäubungsmittel</b><br>(BetmG), Kleinhandel | <b>Kokain</b> (Gemisch)<br>(bei 18g reinem Kokain handelt es sich um einen schweren Fall, BGE 109 IV 143)                                                                                                                                                                   | bis 15g           | 90 Tagessätze GS  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             | ab 15g            | 180 Tagessätze GS |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             | ab 30g            | Anklage           |
|                                                                                               | <b>Heroin</b> (Gemisch)<br>(bei 12g reinem Heroin handelt es sich um einen schweren Fall, BGE 119 IV 180)                                                                                                                                                                   | bis 15g           | 90 Tagessätze GS  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             | ab 15g            | 180 Tagessätze GS |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             | ab 40g            | Anklage           |
|                                                                                               | <b>Amphetamin</b><br>(bei 36 Gramm rein handelt es sich um einen schweren Fall, BGE 113 IV 32)                                                                                                                                                                              | bis 30g           | 90 Tagessätze GS  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             | bis 80g           | 180 Tagessätze GS |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             | ab 80g            | Anklage           |
|                                                                                               | <b>LSD</b><br>(bei 200 Trips LSD handelt es sich um einen schweren Fall, BGE 121 IV 332)                                                                                                                                                                                    | ab 120 Tabletten  | Anklage           |
|                                                                                               | <b>Ecstasy</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | ab 1200 Tabletten | Anklage           |
|                                                                                               | <b>Haschisch /Marihuana</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | ab 5kg            | Anklage           |

| <b>4. Ausländer- und Integrationsgesetz</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>4.1. Vergehen gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG)</b><br><br>Bei bekanntermassen mittellosen Ausländern kann auf eine Busse verzichtet werden. | Einreise<br>(Art. 115 Abs. 1 lit. a AIG)                                                                                                                                                                                                                                                             | ohne gültiges Ausweispapier und/oder Visum        | 10-30 Tagessätze GS |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | trotz fremdenpolizeilicher Fernhaltungsmassnahmen | 40-90 Tagessätze GS |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zur blossen Durchreise<br>(Aufenthalt bis 24 h)   | 5 Tagessätze GS     |
|                                                                                                                                                                 | Rechtswidriger Aufenthalt<br>(Art. 115 Abs. 1 lit. b AIG)<br>(Faustregel: 10 Tagessätze pro Monat)                                                                                                                                                                                                   | bis 3 Monate                                      | 20-40 Tagessätze GS |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3-12 Monate                                       | 40-90 Tagessätze GS |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | über 12 Monate                                    | ab 90 Tagessätze GS |
|                                                                                                                                                                 | Ausübung einer Erwerbstätigkeit ohne Bewilligung<br>(Art. 115 Abs. 1 lit. c AIG)<br>[vorläufig Aufgenommene (Ausweis F) und anerkannte Flüchtlinge (Ausweis B) müssen eine Erwerbstätigkeit nur noch deklarieren, nicht bewilligen lassen und fallen unter Art. 120 Abs. 1 lit. f AIG (Übertretung)] |                                                   | ab 60 Tagessätze GS |
|                                                                                                                                                                 | Erleichterung der rechtswidrigen Einreise<br>(Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG)<br><br>„einfachem Erleichtern“, d.h. Einschleusen von Familienangehörigen, Handeln aus achtenswerten Beweggründen etc.)                                                                                                    |                                                   | 20-60 Tagessätze GS |
|                                                                                                                                                                 | Erleichterung des rechtswidrigen Aufenthaltes<br>(Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG)                                                                                                                                                                                                                        |                                                   | 20-60 Tagessätze GS |
|                                                                                                                                                                 | Beschäftigung eines Ausländers, der in Schweiz nicht zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt ist<br>(Art. 117 Abs. 1 AIG)                                                                                                                                                                     |                                                   | ab 90 Tagessätze GS |
|                                                                                                                                                                 | Missachtung der Ein- oder Ausgrenzung<br>(Art. 119 Abs. 1 AIG)                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   | 25-60 Tagessätze GS |

|                                                                                                                                     |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>5. Strafgesetzbuch</b>                                                                                                           |                                       |
| <b>5.1. Diebstahl (StGB 139)</b>                                                                                                    |                                       |
| Warenhausdiebstahl                                                                                                                  | ab 30 Tagessätze GS                   |
| Bahn-, Taschen- und Trickdiebstähle sowie Diebstähle aus Automobilen, sofern keine banden- oder gewerbsmässige Tatbegehung vorliegt | ab 90 Tagessätze GS                   |
| Geschäftseinbruch                                                                                                                   | ab 120 Tagessätze GS                  |
| Wohnungseinbruch                                                                                                                    | 180 Tagessätze GS oder<br>6 Monate FS |
| Entreissdiebstahl                                                                                                                   | ab 150 Tagessätze GS                  |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>5.2. Pornografie</b> (im Sinne von Art. 197 Abs. 3, 4 und 5 StGB) | <b>Anwerben von Minderjährigen zur Mitwirkung</b>                                                                                                                                                                                                   | Ersttäter          | ab 90 Tagessätze GS      |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     | Wiederholungstäter | Anklage Einzelrichter    |
|                                                                      | <b>Herstellen</b><br>Tiere, Gewalt und <u>virtuelle Kinderpornografie</u> (Mangas) durch beispielsweise Herunterladen solcher Erzeugnisse auf die Festplatte oder externe Datenträger, vgl. Art. 197 Abs. 4 StGB, Strafraumen bis 3 Jahre           | Ersttäter          | ab 60 Tagessätze GS      |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     | Wiederholungstäter | ab 100 Tagessätze GS     |
|                                                                      | <b>Verbreiten</b><br>(Tiere, Gewalt und <u>virtuelle Kinderpornografie</u> (Mangas))                                                                                                                                                                | Ersttäter          | ab 120 Tagessätze GS     |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     | Wiederholungstäter | Anklage Einzelrichter    |
|                                                                      | <b>Herstellen /Verbreiten</b><br>( <u>tatsächliche Kinderpornografie</u> , Strafraumen gem. Art. 197 Abs. 4 StGB neu bis 5 Jahre)<br><br>Bei mehr als 1000 Bildern/Filme ist in jedem Fall Anklage Kollegialgericht, auch bei Ersttägern zu erheben | Ersttäter          | 180 Tagessätze GS        |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     | Wiederholungstäter | Anklage Kollegialgericht |
|                                                                      | <b>Konsum</b><br>(Tiere, Gewalt und <u>virtuelle Kinderpornografie</u> (Mangas))                                                                                                                                                                    | Ersttäter          | ab 10 Tagessätze GS      |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     | Wiederholungstäter | ab 30 Tagessätze GS      |

|  |                                                                                                                         |                    |                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|  | <b>Konsum</b><br>( <u>tatsächliche Kinderpornografie</u> ,<br>Strafrahmen gem. Art. 197 Abs. 5<br>StGB neu bis 3 Jahre) | Ersttäter          | ab 90 Tagessätze GS   |
|  | Bei über 1000 Bilder/Filmen ist in<br>jedem Fall Anklage zu erheben                                                     | Wiederholungstäter | Anklage Einzelrichter |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6. Vergehen gegen das<br/>Waffengesetz (WG)</b>                                                                                                                                                    | unberechtigter Erwerb und unberechtigtes Tragen von Waffen:<br><br>wie verbotene Messer, CS-Spray und Faustfeuerwaffen, Schlagstöcke,<br>Schlagringe, Schlagruten, Wurfsterne, Wurfmesser, Hochleistungsschleudern | ab 30 Tagessätze GS                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                       | Verbot für Angehörige bestimmter Staaten gemäss Art. 12 WV (Art. 7 WG)                                                                                                                                             | ab 60 Tagessätze GS                                                                                      |
| <b>7. Vergehen gegen das<br/>Tierschutzgesetz</b><br>(Art. 26 TSchG)<br><br>Ansatz: 1 Tier ist betroffen und<br>leichtes Verschulden<br><br>Bei Fahrlässigkeit erfolgt eine<br>Strafreduktion um 50 % | ohne Verletzungsfolgen für das Tier                                                                                                                                                                                | ab 30 Tagessätze GS                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                       | mit Verletzungsfolgen für das Tier                                                                                                                                                                                 | ab 60 Tagessätze GS                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                       | mit Todesfolge für das Tier (unmittelbar oder durch Euthanasie)                                                                                                                                                    | ab 120 Tagessätze GS                                                                                     |
| <b>8. Vergehen gegen das<br/>Gewässer- und<br/>Umweltschutzgesetz (GSchG<br/>und USG)</b>                                                                                                             | Merkblatt und Strafmassempfehlung Umweltkriminalität<br>Checkliste Ausbringen von Gülle und Mist im Winter                                                                                                         | Merkblatt Umweltkriminalität vgl.<br>separater link auf <a href="http://www.sta.zh.ch">www.sta.zh.ch</a> |